ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৫ম পত্র: আহকামুল কুরআন

ক-বিভাগ : مجموعة (أ)

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

سورة الانفال

باب الكلام فى الفرار من الزحف

প্রশ্ন : ২৯। আয়াত নং ১৬ :

২৯ -قوله تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة - (الف) بين معنى الفرار من الزحف فى الاسلام، ولماذا عده من الكبائر -(ب) بين الاحوال التى يباح فيها الانسحاب او اعادة التمركز اثناء القتال -(ج) ما الحكم الفقهى المترتب على الفرار من الزحف؟ هل هو حد ام عقوبة تعزيرية؟ بين راى الامام الجصاص والائمة فى ذلك-

باب الكلام في قسمة الغنائم

প্রশ্ন : ৩০। আয়াত নং ৪১ :

৩০ -قوله تعالى : واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل -(الف) ما معنى الخمس فى الغنيمة؟ ولماذا خصص لله وللرسول (صـ) واصناف معينة من الناس -(ب) اشرح كيفية قسمة الغنائم بين الغانمين - ثم اذكر ضوابط التوزيع التى ذكرها الجصاص فى احكام القرآن مع بيان من يستحق ومن لا يستحق -(ج) ما الفرق بين الغنيمة والفيء في الفقه الاسلامى؟ وكيف فصل الامام الجصاص الحكم بينهما فى القسمة والملكية -(د) ما الحكمة التشريعية من فرض الخمس فى الغنائم؟

سورة التوبة

প্রশ্ন : ৩১। আয়াত নং ১ :

৩১ -قوله تعالى : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين -(الف) بين المقصود بالبراءة فى هذا السياق- وما علاقتها بنقض العهود مع المشركين -(ب) اشرح حكم العهود والمواثيق مع غير المسلمين فى ضوء هذه الاية، وبين متى يجوز نقض العهد ومتى يجب الوفاء به حسب بيان الجصاص-

باب يجب علينا بيان دلائل التوحيد والرسالة وتعليم امور الدين

প্রশ্ন : ৩২। আয়াত নং ৬ :

৩২ -قوله تعالى : وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله - (الف) ما الحكم الشرعي فى تامين الكافر المستجير؟ هل يجوز للمسلم او للدولة المسلمة ان تؤمنه؟ وضح راى الجصاص فى ذلك مع بيان الادلة : (ب) هل يجوز اخذ الاجرة من غير المسلمين اذا طلبوا عند المسلمين الامان او المعروفة عن الاسلام؟ بين على حسب الاية-

باب فى حجية الاجماع

প্রশ্ন : ৩৩। আয়াত নং ১৬ :

٣٣ -قوله تعالى : ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة -(الف) ما معنى الاجماع؟ وما مكانته فى مصادر التشريع الاسلامى بعد القرآن والسنة؟ اوضح ادلته كما فصلها الجصاص-

باب هل يجوز دخول المشرك المسجد؟

প্রশ্ন : ৩৪। আয়াত নং ২৮ :

٣٤ -قوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا -(الف) النجاسة حسية ام معنوية؟ فى هذه الاية؟ وما راى الامام الجصاص فى ذلك؟ (ب) بين الحكم الشرعى فى دخول المشرك المسجد الحرام، وهل يشمل الحكم سائر المساجد ام يختص بالحرم؟ (ج) ما الحكمة التشريعية من منع المشركين من دخول المسجد الحرام؟ اوضح كيف يرتبط هذا الحكم بتعظيم شعائر الله وصيانة بيت الله من الرجس-

باب اخذ الجزية من اهل الكتاب

প্রশ্ন : ৩৫। আয়াত নং ২৯ :

٣٥ -قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون -(الف) من هم اهل الكتاب الذين يقاتلون او يؤخذ منهم الجزية؟ بين مع ذكر ضوابط الجصاص فى ذلك -(ب) ما معنى الجزية وحكمها؟ ومن هم المستحقون لها، وشروط قبولها؟

باب فى زكوة الذهب والفضة

প্রশ্ন : ৩৬। আয়াত নং ৩৪ :

٣٦ -قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله -(الف) ما معنى الكنز فى اللغة والشرع؟ وما حكم الشرع فى الامتناع عن الانفاق فى سبيل الله؟ (ب) بين الاموال التى تجب فيها الزكوة، مع توضيح راي الجصاص فى وجوب اخراج الزكوة على الذهب والفضة -(ج) ما الحكمة التشريعية من فرض الزكوة على الذهب والفضة؟

باب من لا يجوز ان يعطى من الزكوة من الفقراء

প্রশ্ন : ৩৭। আয়াত নং ৬০ :

٣٧ -قوله تعالى : انما الصدقات للفقراء والمساكين -(الف) ما معنى الزكوة؟ و متى فرضت الزكاة؟ اكتب مصارف الزكوة مدللا -(ب) بين دور الزكوة لتنمية المجتمع وحماية اموال الزكوة -

প্রশ্ন-২৯ : জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন বা 'ফেরার মিনায যাহফ'-এর বিধান, ক্ষেত্রসমূহ এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ।

قوله تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى -٢٩) فئة -)

প্রশ্ন-২৯ (ক) : ইসলামে 'ফেরার মিনায যাহফ' বা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার অর্থ কী? একে কেন কবীরা গুনাহ বা 'মুবিঘাত' গণ্য করা হয়েছে? (الف) بين معنى الفرار من الزحف فى الاسلام، ولماذا عده من الكبائر-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তে জিহাদ একটি মহান ইবাদত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করা মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। সূরা আল-আনফালের ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারীদের জন্য কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার হুকুম, এর ভয়াবহতা এবং এর ব্যতিক্রমী অবস্থাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'ফেরার মিনায যাহফ'-এর সংজ্ঞা (تعريف الفرار من الزحف):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ফেরার' (الْفِرَارُ) অর্থ হলো পলায়ন করা বা পালিয়ে যাওয়া। আর 'যাহফ' (الزَّحْفُ) অর্থ হলো হামাগুড়ি দিয়ে চলা বা ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়া বিশাল বাহিনী। সাধারণত বিশাল সৈন্যদল যখন ধীরগতিতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাকে 'যাহফ' বলা হয়।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, কাফেরদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধের সময় যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা বা পালিয়ে যাওয়াকে 'ফেরার মিনায যাহফ' বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(هُوَ الِانْهِزَامُ وَتَرْكُ مَوْقِفِ الْقِتَالِ خَوْفًا مِنَ الْعَدُوِّ)** অর্থাৎ, "শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের অবস্থান ত্যাগ করা এবং পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া।"

কবীরা গুনাহ হওয়ার কারণ (أسباب كونه من الكبائر): জিহাদের ময়দান থেকে পালানোকে ইসলামে 'আকবারুল কাবায়ির' বা ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. **আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের ধমকি:** আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালে ইরশাদ করেন: **(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ... فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)** অর্থ: "আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের (শত্রুদের) সামনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে... সে তো আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরল এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহর গজব' এবং 'জাহান্নামের ঠিকানা' প্রমাণ করে যে, এটি সাধারণ কোনো ভুল নয়, বরং ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক এবং মারাত্মক অপরাধ।

২. **হাদিসের কঠোর হুশিয়ারি:** রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কাজটিকে সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপের (সাবয়ে মুবিঘাত) একটি বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে: **(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ)** অর্থ: "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকো... (তন্মধ্যে একটি হলো) যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা বা পালিয়ে যাওয়া।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)।

৩. **ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষতি ও মুসলিমদের মনোবল ধ্বংস:** জিহাদের ময়দান থেকে একজন সৈনিক পালালে তা অন্যদের মনোবল ভেঙে দেয়। এতে শত্রুপক্ষ উৎসাহিত হয় এবং মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়। ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, ব্যক্তিগত জান বাঁচানোর জন্য পুরো উম্মাহকে বিপদে ফেলা এবং দ্বীনের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা অমার্জনীয় অপরাধ। এটি নিফাকের আলামত, কারণ মুনাফিকরাই বিপদের সময় পিঠটান দেয়।

প্রশ্ন-২৯ (খ) : যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ বা অবস্থান পরিবর্তন করার বৈধ কারণগুলো কী কী? আয়াতে উল্লিখিত 'মুতাহাররিফ' ও 'মুতাহাইয়িজ'-এর ব্যাখ্যা করো। (ب) بين الاحوال التى يباح فيها الانسحاب او اعادة التمركز اثناء القتال-

বৈধ পলায়ন বা কৌশলগত পশ্চাদপসরণ (الاستثناءات): আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো হারাম ঘোষণা করেছেন, তবে দুটি বিশেষ অবস্থাকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখেছেন। এই দুটি অবস্থা পলায়ন নয়, বরং যুদ্ধেরই কৌশল (Tactic)। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই দুটি অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন: **(إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ)** অর্থ: "তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এক পার্শ্বে সরে যাওয়া কিংবা নিজ দলে আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত।"

১. মুতাহাররিফ লি-কিতাল (مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ) - যুদ্ধের কৌশলী:

- **অর্থ:** 'তাহরিফ' বা 'ইনহিরাফ' অর্থ হলো এক দিক থেকে অন্য দিকে সরে যাওয়া।
- **ব্যাখ্যা:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, মুতাহাররিফ হলো সেই ব্যক্তি বা দল, যারা বাহ্যত পালিয়ে যাওয়ার ভান করে, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য পালানো নয়। বরং তারা শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে যাওয়ার জন্য বা শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্য পিছু হটে। এরপর সুযোগ বুঝে পাল্টা আক্রমণ করে।
- **উদাহরণ:** যেমন—খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এটি যুদ্ধের অংশ, পলায়ন নয়। হাদিসে আছে: **(الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)** "যুদ্ধ হলো কৌশল।"

২. মুতাহাইয়িজ ইলা ফিয়াহ (مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ) - দলের সাথে মিলিত হওয়া:

- **অর্থ:** 'তাহাইয়ুজ' অর্থ হলো কোনো স্থান বা দলের সাথে মিলিত হওয়া।
- **ব্যাখ্যা:** যুদ্ধের ময়দানে কোনো যোদ্ধা যদি একা হয়ে পড়ে এবং শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা করে, অথবা তার অস্ত্র শেষ হয়ে যায়, তখন সে সাহায্য লাভের জন্য বা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মুসলিমদের অন্য কোনো দলের (ফিয়াহ) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটতে পারে।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** তিনি বলেন, 'ফিয়াহ' বলতে এখানে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত মুসলিম বাহিনী অথবা দূরে অবস্থানরত মুসলিম সেনাদল—উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, "আমি প্রতিটি মুসলিমের জন্য 'ফিয়াহ' বা আশ্রয়স্থল।" অর্থাৎ প্রয়োজনে যোদ্ধারা মদিনায় খলিফার কাছে ফিরে এসেও পুনরায় প্রস্তুতি নিতে পারে। এটি পলায়ন হিসেবে গণ্য হবে না।

সংখ্যাগত অনুপাতের বিধান (One vs Two): ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন যে, পালানো হারাম হওয়ার বিষয়টি শত্রুর সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সূরা আনফালের ৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: **(الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ... فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)** অর্থ: "এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করলেন... সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি ১০০ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে।"

এই আয়াতের ভিত্তিতে হানাফি ফকিহগণের সিদ্ধান্ত হলো:

- **দ্বিগুণ বা তার কম:** যদি শত্রুর সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ বা তার চেয়ে কম হয় (যেমন—১০০ মুসলিম বনাম ২০০ কাফের), তবে ময়দান থেকে পালানো হারাম।

- **দ্বিগুণের বেশি:** যদি শত্রুর সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশি হয় (যেমন—১০০ মুসলিম বনাম ৩০০ কাফের) এবং বিজয়ের কোনো আশা না থাকে, তবে জান বাঁচানোর জন্য ময়দান ত্যাগ করা জায়েজ। তবে এক্ষেত্রেও ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উত্তম এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যম।

প্রশ্ন-২৯ (গ) : 'ফেরার মিনায যাহফ'-এর ফিকহী হুকুম কী? এটি কি হদ-এর অন্তর্ভুক্ত নাকি তাযিরী শাস্তি? ইমাম জাসসাস (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করো। (ج) ما الحكم الفقهى المترتب على الفرار من الزحف؟ هل هو حد ام عقوبة تعزيرية؟ بين راى الامام الجصاص والائمة فى ذلك-

শাস্তির ধরন (نوع العقوبة): যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো একটি জঘন্য অপরাধ, কিন্তু এর জন্য দুনিয়াতে নির্দিষ্ট কোনো 'হদ' (যেমন—চুরির জন্য হাত

কাটা বা জিনার জন্য বেত্রাঘাত) কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তাই এটি হদ নাকি তাযির—এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে।

১. ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি মাজহাবের অভিমত: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারীর শাস্তি হলো **'তাযির' (التعزير)**। এটি হদ নয়।

- **যুক্তি:** হদ হলো এমন শাস্তি যা কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা নির্দিষ্ট (Fixed Punishment)। কুরআনে পলায়নকারীর জন্য পরকালের কঠোর শাস্তির (জাহান্নাম ও আল্লাহর গজব) কথা বলা হয়েছে, কিন্তু দুনিয়াবী কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির কথা বলা হয়নি।
- **বিচারকের ইখতিয়ার:** যেহেতু এটি নির্দিষ্ট নয়, তাই বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এই শাস্তি হতে পারে—
    - কারাদণ্ড (Imprisonment)।
    - বেত্রাঘাত (যা হদের সংখ্যার চেয়ে কম হবে)।
    - সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার এবং অপমানিত করা (Tashhir)।
    - বাইতুল মাল বা গনিমতের অংশ থেকে বঞ্চিত করা।

২. অন্যান্য ইমামগণের মত: অধিকাংশ ফকিহ (জমহুর) একমত যে, পলায়নকারীর শাস্তি তাযির। তবে কোনো কোনো ফকিহ মনে করেন, যদি পলায়নের কারণে মুসলিম বাহিনীর বড় ধরনের ক্ষতি হয় বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল হয়, তবে রাষ্ট্রপ্রধান 'সিয়াসাতান' (রাজনৈতিক প্রয়োজনে) তাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। তবে এটি সাধারণ হুকুম নয়।

৩. তওবার বিধান: ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, যেহেতু এটি আল্লাহর হক এবং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত, তাই যদি পলায়নকারী খাঁটি মনে তওবা করে এবং পুনরায় জিহাদে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কারণ আয়াতে **(إِلَّا مُتَحَرِّفًا)**-এর সুযোগ রাখা হয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আনফালের ১৬ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ঈমানের দুর্বলতা এবং ধ্বংসাত্মক পাপ। তবে ইসলামি শরিয়ত বাস্তবসম্মত; তাই কৌশলগত কারণে বা শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক হলে জান রক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই বিধান মুসলিম উম্মাহর শৌর্যবীর্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৩০ : গনিমতের মালের বিধান, 'খুমুস'-এর ব্যাখ্যা এবং বণ্টনের নীতিমালা। قوله تعالى : واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل -٣٠)

প্রশ্ন-৩০ (ক) : গনিমতের মালের 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ বলতে কী বোঝায়? কেন এটি আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য খাস করা হয়েছে? (الف) ما معنى الخمس فى الغنيمة؟ ولماذا خصص لله وللرسول (صـ) واصناف معينة من الناس-

ভূমিকা (مقدمة): বদর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা প্রথমবারের মতো কাফেরদের বিরুদ্ধে বিশাল বিজয় অর্জন করে এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। জাহেলি যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা হতো। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-আনফালের ৪১ নং আয়াতের মাধ্যমে গনিমতের মাল বণ্টনের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রবর্তন করেন। ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর কিতাবে এই আয়াতের বিধান ও হেকমত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গনিমত ও খুমুস-এর সংজ্ঞা:

- **গনিমত (الْغَنِيمَةُ):** কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জোরপূর্বক যেসব সম্পদ (অস্ত্র, অর্থ, পশু ইত্যাদি) মুসলিমরা হস্তগত করে, তাকে গনিমত বলে।

- **খুমুস (الْخُمُسُ):** খুমুস অর্থ হলো পাঁচ ভাগের এক ভাগ (1/5th)।

আয়াতের বিধান: আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)** অর্থ:

"আর জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, এবং রাসূলের জন্য, আর আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।"

বণ্টনের অনুপাত: পুরো গনিমতকে প্রথমে ৫ ভাগ করা হয়।

- **চার ভাগ (৪/৫):** যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে (মুজাহিদ বাহিনী), তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
- **এক ভাগ (১/৫ বা খুমুস):** এটি বায়তুল মালে জমা হয় এবং আয়াতে উল্লিখিত খাতগুলোতে ব্যয় করা হয়।

যাদের জন্য খুমুস খাস করা হয়েছে: ১. আল্লাহ ও রাসূল (সা.): আয়াতে 'লিল্লাহ' (আল্লাহর জন্য) শব্দটি বরকতের জন্য শুরু করা হয়েছে। মূলত আল্লাহর অংশ এবং রাসূলের অংশ একই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এই অংশ তাঁর নিজের এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যয় হতো।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** নবীজির ইন্তেকালের পর তাঁর ও তাঁর আত্মীয়দের (জিল কুরবা) বিশেষ অংশ রহিত হয়ে গেছে। এখন খুমুস পুরোটাই গরিব-মিসকিনদের হক। ২. **জিল কুরবা (আত্মীয়-স্বজন):** রাসূল (সা.)-এর আত্মীয় অর্থাৎ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব। যেহেতু তাদের জন্য জাকাত খাওয়া হারাম, তাই আল্লাহ গনিমতের মাল থেকে তাদের সম্মানের সাথে চলার ব্যবস্থা করেছেন। ৩. **এতিম, মিসকিন ও ইবনে সাবিল:** সমাজের অসহায় ও সম্বলহীন মানুষের পুনর্বাসনের জন্য এই অংশ নির্দিষ্ট।

নির্দিষ্ট করার কারণ: সম্পদ সাধারণত মানুষের লোভের বস্তু। আল্লাহ তায়ালা খুমুসের বিধান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিজয়ের মালিক আল্লাহ, তাই সম্পদের মালিকানাও তাঁর। তিনি দয়া করে মুজাহিদদের চার ভাগ দিয়েছেন এবং এক ভাগ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য রেখে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রশ্ন-৩০ (খ) : গনিমতের মাল মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টনের পদ্ধতি এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বর্ণিত নীতি ও শর্তাবলি আলোচনা করো। (ب) اشرح كيفية قسمة الغنائم بين الغانمين - ثم اذكر ضوابط التوزيع التى ذكرها الجصاص فى احكام القرآن مع بيان من يستحق ومن لا يستحق-

গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি (كيفية القسمة): ইমাম জাসসাস (রহ.) হানাফি ফিকহের আলোকে গনিমত বণ্টনের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. মুজাহিদদের অংশ (৪/৫ অংশ): গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

- **পদাতিক (Infantry):** যে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছে, সে পাবে **১ ভাগ**।
- **অশ্বারোহী (Cavalry):** যার সাথে ঘোড়া ছিল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে সে পাবে **২ ভাগ** (১ ভাগ নিজের, ১ ভাগ ঘোড়ার)। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এবং জমহুরের মতে সে পাবে **৩ ভাগ** (১ ভাগ নিজের, ২ ভাগ ঘোড়ার)। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই মতভেদ উল্লেখ করে বলেন, ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি এবং যুদ্ধে ঘোড়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদের অংশ বেশি।

২. কারা গনিমতের হকদার (المستحقون):

- **উপস্থিতি:** যারা যুদ্ধের ময়দানে সশরীরে উপস্থিত ছিল, তারা গনিমতের অংশ পাবে, চাই তারা সরাসরি যুদ্ধ করুক বা সাহায্যকারী হিসেবে থাকুক (যেমন—পাহারা দেওয়া, রসদ জোগানো)।
- **সাহায্যকারী বাহিনী (Madad):** যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে বা গনিমত একত্রিত করার আগে যদি সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছে যায়, তবে তারাও গনিমতের অংশীদার হবে।

৩. যারা গনিমতের অংশ পাবে না (তবে কিছু দান পাবে - রযখ): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, কিছু ব্যক্তি যুদ্ধে থাকলেও গনিমতের পূর্ণ অংশ (Share) পায় না, তবে তাদের সন্তুষ্টির জন্য কিছু মাল বা 'রযখ' (رضخ) দেওয়া হয়। এরা হলো:

- **নারী:** মহিলারা যুদ্ধে অংশ নিলে বা সেবা দিলে তাদের নির্দিষ্ট অংশ নেই, তবে উপহার দেওয়া হবে।
- **দাস (Slave):** মালিকের অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া দাস।

- **অমুসলিম জিম্মি:** যদি মুসলিম বাহিনীর সাথে কোনো অমুসলিম সাহায্যকারী হিসেবে থাকে।
- **শিশু:** অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ যুদ্ধে গেলে।

তানফিল (Tanfil) বা অতিরিক্ত পুরস্কার: ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, ইমাম বা সেনাপতি চাইলে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের সাধারণ অংশের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার (নফল) দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন: **(قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)**।

প্রশ্ন-৩০ (গ) : ফিকহে ইসলামিতে 'গনিমত' ও 'ফায়'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বণ্টন ও মালিকানার ক্ষেত্রে ইমাম জাসসাস (রহ.) কীভাবে এদের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন? (ج) ما الفرق بين الغنيمة والفيء في الفقه الاسلامى؟ وكيف فصل الامام الجصاص الحكم بينهما فى القسمة والملكية-

গনিমত ও ফায়-এর পার্থক্য (الفرق بين الغنيمة والفيء): ইমাম জাসসাস (রহ.) সূরা হাশর ও সূরা আনফালের আয়াতের আলোকে গনিমত ও ফায়-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

পার্থক্যের বিষয়	গনিমত (الغنيمة)	ফায় (الفيء)
১. অর্জনের পদ্ধতি	কাফেরদের সাথে **যুদ্ধ করে, শক্তি প্রয়োগ করে** এবং ঘোড়া ও উট দৌড়িয়ে যে সম্পদ অর্জিত হয়।	**বিনা যুদ্ধে,** সন্ধির মাধ্যমে বা কাফেররা ভয়ে পালিয়ে গেলে যে সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়।
২. হকদার (Beneficiaries)	এর ৪/৫ অংশ মুজাহিদদের হক। বাকি ১/৫ অংশ (খুমুস) সরকারি ও গরিবদের।	এর **পুরো সম্পদই** আল্লাহর রাসূল (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর ইখতিয়ারে থাকে। মুজাহিদদের কোনো নির্দিষ্ট হক নেই।

৩. আয়াত	সূরা আনফাল, আয়াত ৪১: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ...)	সূরা হাশর, আয়াত ৭: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ...)
৪. ব্যয়ের খাত	নির্দিষ্ট ৫টি খাতে খুমুস ব্যয় হয়।	এটি রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণে (শিক্ষক, বিচারক, রাস্তাঘাট, সেনাবাহিনী ও গরিবদের জন্য) ব্যয় হয়।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, গনিমতের মালের ওপর মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় 'ইহরাজ' বা দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর। কিন্তু 'ফায়'-এর মাল পুরোটাই 'মাসালিহুল মুসলিমিন' বা মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ওয়াকফকৃত। রাষ্ট্রপ্রধান তার রায় ও ইজতিহাদ অনুযায়ী যেখানে প্রয়োজন সেখানে ফায়-এর সম্পদ খরচ করবেন। তিনি চাইলে এখান থেকে মুজাহিদদের বেতনও দিতে পারেন, কিন্তু তা গনিমতের মতো অধিকার হিসেবে নয়।

প্রশ্ন-৩০ (ঘ) : গনিমতের মালে 'খুমুস' ফরজ করার শরিয়তি হেকমত বা দর্শন কী? (د) ما الحكمة التشريعية من فرض الخمس فى الغنائم؟

খুমুসের হেকমত (الحكمة التشريعية):

১. সম্পদের পবিত্রতা (تطهير المال): জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে মানুষের লোভ মিশে থাকতে পারে। খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করার মাধ্যমে বাকি চার ভাগ সম্পদ মুজাহিদদের জন্য পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "গনিমত আমার জন্য হালাল করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য হালাল ছিল না।" এই খুমুস হলো সেই হালালের শুকরিয়া।

২. রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি: ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুল মালের আয়ের একটি বড় উৎস ছিল গনিমতের খুমুস। এই অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, অস্ত্র ক্রয় করা এবং দুর্গত এলাকার উন্নয়ন করা হতো। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, জিহাদ অব্যাহত রাখার জন্য অর্থনৈতিক জোগান জরুরি, যা খুমুস থেকে আসে।

৩. নবী পরিবার ও অসহায়দের সাহায্য: নবী করীম (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত বা সদকা গ্রহণ করা হারাম। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য গনিমতের মালে একটি সম্মানজনক অংশের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তারা মানুষের দ্বারে হাত না পাতে। পাশাপাশি সমাজের এতিম ও মিসকিনদের হক আদায় করাও এর লক্ষ্য।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি অর্থনীতি ও যুদ্ধনীতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। গনিমত লুটপাটের মাল নয়, বরং এটি আল্লাহর নিয়ামত যা মুজাহিদদের ত্যাগ ও আল্লাহর সাহায্যের ফল। খুমুসের বিধান সমাজকে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রের বুনিয়াদ মজবুত করে।

প্রশ্ন ৩১ : 'বারাআত' বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা, মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি এবং তা ভঙ্গের বিধান।

(قوله تعالى : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين - ٣١)

প্রশ্ন-৩১ (ক) : উক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপটে 'বারাআত'-এর অর্থ কী? মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গের সাথে এর সম্পর্ক কী? (الف) بين المقصود بالبراءة فى هذا السياق- وما علاقتها بنقض العهود مع المشركين-

ভূমিকা (مقدمة): সূরা আত-তাওবা (যা সূরা বারাআত নামেও পরিচিত) পবিত্র কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ নাজিল হওয়া সূরাগুলোর একটি। এই সূরাটি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক ও কুফর চিরতরে নির্মূল করার এবং ইসলামের বিজয়ের পূর্ণতা দানের সময় উপস্থিত হয়েছিল। হিজরি ৯ম সনে যখন ইসলামি রাষ্ট্র শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের সাথে অতীতের সব চুক্তি এবং সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'বারাআত' বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির শরিয়তি বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'বারাআত' (الْبَرَاءَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

১. **আভিধানিক অর্থ:** 'বারাআত' শব্দটি 'বারাআ' (بَرَأَ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো—মুক্ত হওয়া, সম্পর্ক ছিন্ন করা, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া, এবং কোনো কিছুর দায়ভার থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করা। আরবিতে বলা হয়: **(بَرِئْتُ مِنْكَ)** "আমি তোমার থেকে মুক্ত হলাম বা সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।"

২. **পারিভাষিক ও আয়াতের অর্থ:** ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, এই আয়াতে 'বারাআত' বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুশরিকদের সাথে পূর্বকৃত সব ধরনের নিরাপত্তা চুক্তি ও মৈত্রী অঙ্গীকার থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এতদিন পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে যে 'আহদ' (চুক্তি) বা শান্তির অঙ্গীকার ছিল, আল্লাহ তায়ালা তা বাতিল ঘোষণা করলেন। আয়াতের অর্থ হলো: **(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)** "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ওইসব মুশরিকদের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।"

চুক্তি ভঙ্গের সাথে বারাআতের সম্পর্ক (العلاقة بنقض العهود): এই আয়াতের মাধ্যমে ঘোষিত 'বারাআত' বা সম্পর্কচ্ছেদ হঠাৎ করে বা অন্যায়ভাবে চুক্তি ভঙ্গ করা ছিল না, বরং এটি ছিল মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায়সংগত জবাব। এর সম্পর্ক নিম্নরূপ:

১. **চুক্তির অসারতা ঘোষণা:** মক্কা বিজয়ের পর ইসলামি রাষ্ট্র যখন শক্তিশালী হয়, তখনো আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু মুশরিকরা প্রায়ই গোপনে এই চুক্তি লঙ্ঘন করত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। 'বারাআত' নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আর এই নড়বড়ে চুক্তির দায়ভার বহন করবেন না।

২. **নিরাপত্তার অবসান:** এতদিন চুক্তির কারণে মুশরিকরা মুসলিম ভূখণ্ডে নির্বিঘ্নে চলাচল করত এবং কাবার হজে আসত। 'বারাআত'-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর তাদের এই নিরাপত্তা (Aman) আর থাকবে না। তাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে—হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় যুদ্ধ।

৩. **চরমপত্র (Ultimatum):** এই ঘোষণাটি ছিল মূলত একটি আল্টিমেটাম। আল্লাহ তায়ালা চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়েই তাৎক্ষণিক আক্রমণ করার নির্দেশ

দেননি, বরং তাদের ৪ মাসের সময় দিয়েছিলেন (**فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ**)। এই সময়সীমার মধ্যে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এটি ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রতীক। চুক্তি ভঙ্গ করার আগে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব, যাতে তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত না হয়। একে ফিকহের পরিভাষায় 'নাবজুল আহদ' (نَبْذُ الْعَهْدِ) বা চুক্তি ছুড়ে মারা বলা হয়।

প্রশ্ন-৩১ (খ) : এই আয়াতের আলোকে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারের হুকুম বর্ণনা করো। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী কখন চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ এবং কখন তা পূর্ণ করা ওয়াজিব? (ب) اشرح حكم العهود والمواثيق مع غير المسلمين فى ضوء هذه الاية، وبين متى يجوز نقض العهد ومتى يجب الوفاء به حسب بيان الجصاص-

অমুসলিমদের সাথে চুক্তির বিধান (حكم العهود مع غير المسلمين): ইসলামি শরিয়তে অমুসলিম বা কাফেরদের সাথে সন্ধি বা শান্তি চুক্তি করা জায়েজ, যদি তাতে মুসলিমদের কল্যাণ (Maslahah) থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইমাম জাসসাস (রহ.) সূরা তাওবার প্রথম কয়েকটি আয়াতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে চুক্তির প্রকারভেদ এবং তার বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

চুক্তির প্রকারভেদ ও তার হুকুম: সূরা তাওবা নাজিলের সময় মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের চুক্তিগুলো প্রধানত তিন ধরনের ছিল। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন:

১. মেয়াদহীন বা শর্তহীন চুক্তি (The Indefinite Treaty): যাদের সাথে মুসলিমদের চুক্তি ছিল কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ ছিল না, অথবা সাধারণ শান্তি চুক্তি ছিল।

- **হুকুম:** এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাদের আচমকা আক্রমণ না করে ৪ মাসের (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ ও মহররম) সময় দেওয়া হয়েছে। এই চার মাস তারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ বা ইসলাম গ্রহণের বিধান কার্যকর হবে।

২. নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তি (The Fixed-Term Treaty): যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন—১০ বছর) চুক্তি ছিল এবং তারা কখনো সেই চুক্তি ভঙ্গ

করেনি বা মুসলিমদের শত্রুদের সাহায্য করেনি। যেমন—বনু দিমরা ও বনু কিনানা গোত্র।

- **হুকুম:** তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: **(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)** "তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো।" (সূরা তাওবা: ৪)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কাফেররা যদি চুক্তির শর্ত মেনে চলে এবং কোনো বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে মুসলিমদের জন্য সেই চুক্তি পূর্ণ করা **ওয়াজিব**। একতরফাভাবে তা ভঙ্গ করা হারাম। এটি ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতির সৌন্দর্য।

৩. চুক্তি লঙ্ঘনকারী দল (The Violators): যাদের সাথে চুক্তি ছিল, কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে বা গোপনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেছে। যেমন—কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল বনু বকরকে সাহায্য করে।

- **হুকুম:** তাদের জন্য কোনো মেয়াদ বা নিরাপত্তা নেই। তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো সময় যুদ্ধ করা বৈধ। আল্লাহ বলেন: **(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ... فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ)** "আর যদি তারা চুক্তির পর তাদের কসম ভঙ্গ করে... তবে কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।" (সূরা তাওবা: ১২)।

কখন চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ (متى يجوز نقض العهد): ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিল বা ভঙ্গ করতে পারেন:

১. বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা (Fear of Treachery): যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় বা গোয়েন্দা সূত্রে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায়, তবে মুসলিমরা তাদের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে পারে। তবে শর্ত হলো—আক্রমণের আগে তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে "তোমাদের সাথে আমাদের আর চুক্তি নেই।" গোপনে আক্রমণ করা যাবে না।

- **দলিল:** আল্লাহ বলেন: **(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ)** "যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে খিয়ানত বা

বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে ছুড়ে মারো (বাতিল করো) সমানভাবে (প্রকাশ্যে)।" (সূরা আনফাল: ৫৮)।

২. **মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া:** চুক্তির নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়।

৩. **শরিয়তবিরোধী শর্ত:** যদি চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত থাকে যা ইসলামের মৌলিক বিধানের বিরোধী (যেমন—মুসলিমদের নিরস্ত্র করা বা দ্বীন প্রচারে বাধা দেওয়া), তবে সেই চুক্তি বাতিলযোগ্য।

কখন চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব (متى يجب الوفاء): ইমাম জাসসাস (রহ.) জোরালোভাবে বলেন, যতক্ষণ প্রতিপক্ষ চুক্তির ওপর অটল থাকে এবং কোনো ধোঁকাবাজি না করে, ততক্ষণ সেই চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের ঈমানি দায়িত্ব। এমনকি কাফের হলেও তাদের সাথে কৃত ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের লক্ষণ।

- **দলিল: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)** "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।" (চুক্তি পূর্ণ করার প্রসঙ্গের আয়াত)।

উপসংহার (خاتمة): সূরা বারাআতের এই আয়াতগুলো ইসলামের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। ইমাম জাসসাস (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম নির্বিচারে চুক্তি ভঙ্গের ধর্ম নয়। 'বারাআত' বা সম্পর্কচ্ছেদ ছিল বিশ্বাসঘাতকদের জন্য শাস্তি এবং আরব ভূমিকে শিরকমুক্ত করার একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সিদ্ধান্ত। তবে যারা বিশ্বস্ত ছিল, তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে রক্ষা করেছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও চুক্তি রক্ষা ও ভঙ্গের যে নীতিমালা রয়েছে, তার উন্নত সংস্করণ আমরা ১৪০০ বছর আগের এই কুরআনি বিধানে দেখতে পাই।

প্রশ্ন ৩২ : মুশরিকদের নিরাপত্তা বা 'আমান' প্রদান এবং দ্বীন প্রচারের বিধান।
قوله تعالى : وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله -(٣٢-)

প্রশ্ন-৩২ (ক) : 'ইস্তিজারাহ' বা আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম কী? কাফেরদের নিরাপত্তা দেওয়ার বিধান এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতামত দলিলের আলোকে বর্ণনা করো। (الف) ما الحكم الشرعي فى تامين الكافر المستجير؟ هل يجوز

للمسلم او للدولة المسلمة ان تؤمنه؟ وضح راى الجصاص فى ذلك مع بيان الادلة :

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম তরবারির জোরে নয়, বরং সত্যের আলো ও যুক্তির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানেও ইসলাম জ্ঞানপিপাসু ও সত্যসন্ধানী অমুসলিমদের জন্য নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। সূরা আত-তাওবার ৬ নং আয়াতটি ইসলামের উদারতা ও দাওয়াতের মহানুভবতার এক উজ্জ্বল দলিল। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের আশ্রয় প্রার্থনা এবং তাদের আল্লাহর বাণী শোনার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'আমান' (নিরাপত্তা) এবং 'ইস্তিজারাহ' (আশ্রয়)-এর ফিকহী বিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'ইস্তিজারাহ' (الِاسْتِجَارَةُ)-এর অর্থ: শব্দটি 'জিওয়ার' (جِوَار) থেকে এসেছে, যার অর্থ—প্রতিবেশ বা আশ্রয়। 'ইস্তিজারাহ' অর্থ হলো—কারো কাছে আশ্রয়, নিরাপত্তা বা পানাহ চাওয়া। যখন কোনো শত্রু বা হারবি কাফের মুসলিমদের কাছে এসে বলে, "আমি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাই" বা "আমি তোমাদের ভূখণ্ডে কিছুদিনের জন্য নিরাপদে থাকতে চাই", তখন তাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'মুসতাজির' (আশ্রয়প্রার্থী) বলা হয়।

আয়াতের বিধান: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)** অর্থ: "আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম (কুরআন) শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"

কাফেরদের নিরাপত্তা (Aman) দেওয়ার হুকুম: ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, কোনো হারবি কাফের (যুদ্ধরত শত্রু) যদি মুসলিমদের কাছে আশ্রয় চায়, বিশেষ করে আল্লাহর বাণী শোনার জন্য বা ইসলাম বোঝার জন্য, তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া মুসলিম রাষ্ট্র ও ইমামের ওপর **ওয়াজিব**। তাকে হত্যা করা বা তার ক্ষতি করা সম্পূর্ণ হারাম।

কে নিরাপত্তা দিতে পারে? (من يصح منه الامان): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, নিরাপত্তা বা আমান দুই ধরনের হতে পারে: **১. রাষ্ট্রীয় আমান:** যা খলিফা

বা সেনাপতি প্রদান করেন। ২. **ব্যক্তিগত আমান:** সাধারণ কোনো মুসলিম (পুরুষ বা মহিলা) যদি কোনো কাফেরকে আশ্রয় দেয়, তবে সমগ্র মুসলিম বাহিনীর ওপর তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ)** "মুসলিমদের জিম্মা বা নিরাপত্তা এক ও অভিন্ন। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও এই নিরাপত্তা দিতে পারে।" (বুখারি)। উম্মে হানি (রা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর এক মুশরিক আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) তা অনুমোদন করে বলেছিলেন, "হে উম্মে হানি! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।"

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতামত ও বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বের করেছেন:

১. **দাওয়াতের সুযোগ:** তিনি বলেন, এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের সামনে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরা। যুদ্ধ ইসলামের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো হেদায়েত। তাই কেউ যদি কুরআন শুনতে চায়, তাকে সেই সুযোগ দেওয়া ওয়াজিব। তিনি বলেন: **(فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّنَا مَأْمُورُونَ بِأَنْ نَعْرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَ)** "এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, আমরা তাদের সামনে ইসলাম ও কুরআন পেশ করতে আদিষ্ট।"

২. **আশ্রয়দাতার দায়িত্ব:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে **(ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)** (অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও) অংশটি প্রমাণ করে যে, কেবল আশ্রয় দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আল্লাহর কালাম শোনার পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না-ও করে, তবুও তাকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে সসম্মানে তার দেশে বা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব মুসলিমদের। মাঝপথে তাকে ছেড়ে দেওয়া বা হত্যা করা বিশ্বাসঘাতকতা।

৩. **কুরআনের মর্যাদা:** ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াত দিয়ে মুতাজিলাদের রদ (খণ্ডন) করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ কুরআনকে **(كَلَامَ اللَّهِ)** বা 'আল্লাহর কালাম' বলেছেন। কালাম বা কথা বক্তার সিফাত বা গুণ। সুতরাং কুরআন আল্লাহর সিফাত, মাখলুক বা সৃষ্টি নয়।

প্রশ্ন-৩২ (খ) : অমুসলিমরা যদি নিরাপত্তা চায় বা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়, তবে তাদের কাছ থেকে বিনিময় বা মজুরি গ্রহণ করা কি জায়েজ? আয়াতের আলোকে আলোচনা করো। (ب) هل يجوز اخذ الاجرة من غير المسلمين اذا طلبوا عند المسلمين الامان او المعرفة عن الاسلام؟ بين على حسب الاية -

ভূমিকা: দাওয়াত ও তাবলিগ নবীদের কাজ। এই মহান কাজের বিনিময় গ্রহণ করা উচিত কি না, তা নিয়ে ফকিহদের আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে কোনো কাফের যদি আশ্রয় চায় বা কুরআন শিখতে চায়, তবে তার বিনিময়ে অর্থ নেওয়া এই আয়াতের হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক কি না—তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী প্রশ্ন।

আশ্রয় বা শিক্ষার বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ (أخذ الأجرة على الأمان أو التعليم):

১. **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: **(فَأَجِرْهُ)** "তাকে আশ্রয় দাও"। এটি একটি 'আমর' বা নির্দেশসূচক শব্দ, যা সাধারণত ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় বোঝায়। যখন কোনো কাজ শরিয়ত কারো ওপর ওয়াজিব করে দেয় (যেমন—সালামের উত্তর দেওয়া বা পথহারাকে পথ দেখানো), তখন তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া সাধারণত জায়েজ নয়। বিশেষত, কাফের যখন কুরআন শুনতে চায়, তখন তাকে কুরআন শোনানো এবং ইসলামের সত্যতা বোঝানো মুসলিমদের ওপর একটি ধর্মীয় দায়িত্ব (ইকামাতে হুজ্জাত)। আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কাফেরের কাছ থেকে টাকা নেওয়া দাওয়াতের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তাদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

২. **আয়াতের ইঙ্গিত:** আয়াতে বলা হয়েছে **(حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ)**—উদ্দেশ্য হলো তাকে শোনানো। যদি এর জন্য বিনিময় চাওয়া হয়, তবে হয়তো সে অর্থের অভাবে বা কৃপণতার কারণে কুরআন শোনা থেকে বিরত থাকবে। ফলে সে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে। তাই ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, নিছক ঈমানের দাওয়াত দেওয়া বা কুরআন শোনানোর জন্য বিনিময় নেওয়া উচিত নয়।

৩. **জিজিয়া ও আমান-এর পার্থক্য:** তবে ইমাম জাসসাস (রহ.) একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য করেন:

- **আশ্রয় (Aman/Istijarah):** এটি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হয়। এর উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জন বা বাণিজ্য। এর জন্য কোনো কর বা জিজিয়া নেওয়া হয় না। এটি সম্পূর্ণ মানবিক ও ধর্মীয় কারণে দেওয়া হয়।

- **জিজিয়া (Jizya):** যদি কোনো অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় (জিম্মি হিসেবে), তখন তাদের জান-মালের নিরাপত্তার বিনিময়ে বাৎসরিক কর বা 'জিজিয়া' নেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন: **(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ)** (যতক্ষণ না তারা জিজিয়া প্রদান করে)। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'মুসতাজির' (সাময়িক আশ্রয়প্রার্থী)-এর কথা বলা হয়েছে, জিম্মির কথা নয়। তাই মুসতাজিরের কাছ থেকে নিরাপত্তার বিনিময়ে অর্থ নেওয়া আয়াতের নির্দেশ **(أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)** (নিরাপদে পৌঁছে দাও)-এর পরিপন্থী হতে পারে। কারণ নিরাপত্তা দেওয়া মুসলিমের দায়িত্ব।

ব্যতিক্রম (Permissible Scenario): যদি অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কোনো মুসলিম পন্ডিতকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় (দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার জন্য) অথবা কোনো বিশেষ সেবা গ্রহণ করে যা দাওয়াতের মূল কাঠামোর বাইরে, তবে হানাফি ফিকহের পরবর্তী ফতোয়া অনুযায়ী দ্বীনি শিক্ষার বিনিময়ে উজরত বা পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ হতে পারে (মুতাআখখিরিনদের মতে)। কিন্তু মূলনীতি হলো—দাওয়াত এবং কুরআন শোনানো হবে ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর ওয়াস্তে)।

উপসংহার (خاتمة): সূরা তাওবার ৬ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলাম জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সত্য সন্ধানী অমুসলিমদের জন্য মুসলিম সমাজের দরজা সর্বদা খোলা রাখতে হবে। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া এবং কোনো বিনিময় ছাড়াই আল্লাহর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। এই আয়াতটি ইসলামের 'পরমত সহিষ্ণুতা' এবং 'মানবাধিকার রক্ষা'র এক ঐতিহাসিক দলিল। যুদ্ধের ময়দানেও শত্রুর জানার অধিকার এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইসলাম বিশ্বমানবতার সামনে এক অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছে।

প্রশ্ন ৩৩ : ইজমার সংজ্ঞা, শরিয়তের উৎস হিসেবে এর মর্যাদা এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বর্ণিত দলিলাদি।

قوله تعالى : ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين -٣٣)
-وليجة)

প্রশ্ন-৩৩ (ক) : ইজমা-এর অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর পর ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে এর স্থান ও মর্যাদা কেমন? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিস্তারিত দলিলের আলোকে বর্ণনা করো। (الف) ما معنى الاجماع؟ وما مكانته فى مصادر التشريع الاسلامى بعد القرآن والسنة؟ اوضح ادلته كما فصلها الجصاص-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলি উৎসারিত হয় প্রধানত চারটি মূল উৎস থেকে: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। কুরআন ও সুন্নাহর পরেই ইজমার স্থান। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হলো ইজমা। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন'-এ ইজমার প্রামাণ্যতা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে 'ওয়ালিজাহ' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের সম্মিলিত পথের অনুসরণ এবং ইজমার আবশ্যকতা প্রমাণ করেছেন।

ইজমার সংজ্ঞা (تعريف الإجماع):

১. আভিধানিক অর্থ: আরবি 'ইজমা' (الإِجْمَاعُ) শব্দটি 'আজম' (عَزْمٌ) বা 'জাম' (جَمْعٌ) থেকে নির্গত। এর দুটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে:

- **দৃঢ় সংকল্প করা (العزم المصمم):** যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: **(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)** "তোমরা তোমাদের কাজের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করো।" (সূরা ইউনুস: ৭১)।
- **ঐকমত্য পোষণ করা (الاتفاق):** যখন কোনো বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি একমত হয়, তখন বলা হয় **(أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا)** "লোকজন এ বিষয়ে একমত হয়েছে।"

২. পারিভাষিক অর্থ: উসুলবিদগণের পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর কোনো নির্দিষ্ট যুগে উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণের কোনো শরিয়তি হুকুমের ওপর একমত হওয়াকে ইজমা বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে ইজমা হলো: **(اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ)** অর্থাৎ, "নবী কারীম (সা.)-এর ওফাতের পর যেকোনো যুগে উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণের কোনো দ্বীনি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা।"

শরিয়তের উৎস হিসেবে ইজমার স্থান ও মর্যাদা (مكانته في التشريع): ইসলামি শরিয়তে ইজমা একটি অকাট্য দলিল (Hujjah Qati'ah)। কুরআন ও সুন্নাহর নস (Text) থেকে যেমন হুকুম সাব্যস্ত হয়, তেমনি ইজমা থেকেও হুকুম সাব্যস্ত হয়।

- **মর্যাদা:** এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর পরে এর অবস্থান।
- **অকাট্য প্রমাণ:** যে হুকুম ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তা অস্বীকার করা কুফরি (যদি তা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় বা 'জরুরিয়াতে দ্বীন' হয়)। আর যদি সাধারণ মাসয়ালা হয়, তবে তা অস্বীকার করা গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।
- **সুরক্ষিত উৎস:** আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে সামগ্রিক ভুলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই উম্মতের আলেমগণ যখন কোনো বিষয়ে একমত হন, তখন তা আল্লাহর ওহির মতোই নির্ভুল বলে গণ্য হয়।

ইজমার প্রামাণ্যতা ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিলসমূহ (أدلة حجية الإجماع): ইমাম জাসসাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন'-এ ইজমা যে একটি স্বতন্ত্র দলিল, তার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১. কুরআনের দলিল (أدلة القرآن الكريم):

- **প্রথম দলিল: মুমিনদের ছাড়া অন্যকে অন্তরঙ্গ না করা** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: **(وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً)** "এবং তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য

কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু (ওয়ালিজাহ) হিসেবে গ্রহণ করেনি।" (সূরা তাওবা: ১৬)।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** এখানে আল্লাহ মুমিনদের পথের বাইরে অন্য কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। 'মুমিনগণ' শব্দটি বহুবচন এবং এটি সামগ্রিক উম্মতকে বোঝায়। সুতরাং মুমিনদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা পথ (ইজমা) ত্যাগ করে অন্যের পথ ধরা নিষিদ্ধ। যা নিষিদ্ধের বিপরীত, তা ওয়াজিব। অতএব, মুমিনদের সম্মিলিত পথ বা ইজমা মানা ওয়াজিব।

- **দ্বিতীয় দলিল: মুমিনদের পথের বিরোধিতা হারাম** ইমাম জাসসাস (রহ.) ইজমার সবচেয়ে বড় দলিল হিসেবে সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতকে পেশ করেন: **(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ)** "হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"

  - **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতে আল্লাহ 'মুমিনদের পথ' (Subul al-Mu'minin) ত্যাগ করাকে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের সাথে যুক্ত করে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলেছেন। মুমিনদের পথ হলো তাদের ঐকমত্য বা ইজমা। সুতরাং ইজমা মানা ফরজ এবং তা অমান্য করা হারাম।

- **তৃতীয় দলিল: উম্মতে ওয়াসাত বা ন্যায়পরায়ণ জাতি** আল্লাহ বলেন: **(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)** "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী (ন্যায়পরায়ণ) জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারো।" (সূরা বাকারা: ১৪৩)।

  - **বিশ্লেষণ:** আল্লাহ এই উম্মতকে 'সাক্ষী' হিসেবে কবুল করেছেন। যদি সমগ্র উম্মত কোনো ভুল বিষয়ে একমত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যেত। অথচ আল্লাহ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ

করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য সর্বদা হকের ওপর থাকে।

২. সুন্নাহর দলিল (أدلة السنة النبوية): ইমাম জাসসাস (রহ.) ইজমার পক্ষে বহু হাদিস উল্লেখ করেছেন যা উম্মতের মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

- **হাদিস ১: ভুলের ওপর একমত না হওয়া** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ)** "নিশ্চয়ই আমার উম্মত কখনোই পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না।" (ইবনে মাজাহ)। এই হাদিসটি ইজমার ক্ষেত্রে 'নস' বা সুস্পষ্ট দলিল। উম্মত যা কিছুতে একমত হবে, তা অবশ্যই সঠিক ও হেদায়েতপূর্ণ হবে।

- **হাদিস ২: জামাতের অনুসরণ** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ)** "যে ব্যক্তি জামাত (মুমিনদের সমষ্টি) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।" (আবু দাউদ)। এখানে 'জামাত' বলতে মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে বোঝানো হয়েছে।

৩. আকলি বা যৌক্তিক প্রমাণ (الدليل العقلي): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, নবীর অবর্তমানে যদি উম্মতের ঐকমত্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে দ্বীনের সত্যতা সংরক্ষিত থাকত না। কুরআনের ব্যাখ্যা এবং সুন্নাহর সংরক্ষণ এই উম্মতের মাধ্যমেই হয়েছে। যদি তারা সবাই মিলে ভুল করতে পারে, তবে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর আস্থা থাকবে না। তাই শরিয়তের সুরক্ষার স্বার্থেই ইজমা নির্ভুল হওয়া জরুরি।

ইজমার প্রকারভেদ (أقسام الإجماع): আলোচনার পূর্ণতার জন্য ইজমার প্রকারভেদ উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর উসুল শাস্ত্রে আলোচনা করেছেন: **১. ইজমায়ে কওলি (إجماع قولي):** যখন সব মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে স্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং সবাই একমত হন। এটি অকাট্য দলিল। **২. ইজমায়ে সুকুতি (إجماع سكوتي):** যখন কোনো একজন মুজতাহিদ কোনো ফতোয়া দেন এবং সমসাময়িক অন্য মুজতাহিদগণ

তা জেনেও চুপ থাকেন (প্রতিবাদ করেন না)। হানাফি মাজহাবে এটিও দলিল হিসেবে গণ্য, তবে তা কওলি ইজমার চেয়ে কিছুটা দুর্বল।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইজমা কোনো মানবসৃষ্ট মতবাদ নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত আল্লাহর বিধান। সূরা তাওবার ১৬ নং আয়াতে 'ওয়ালিজাহ' বা মুমিনদের ছাড়া অন্যকে বন্ধু না বানানোর নির্দেশ পরোক্ষভাবে মুমিনদের ইজমা আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়। উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা ইজমাকে শরিয়তের এক অটুট স্তম্ভে পরিণত করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ইজমা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ৩৪ : মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ, নাপাকির স্বরূপ এবং মাসজিদুল হারামের বিশেষ বিধান।

(-قوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - ٣٤)

প্রশ্ন-৩৪ (ক) : উক্ত আয়াতে 'নাজাস' (অপবিত্রতা) বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এটি কি দৈহিক নাকি আত্মিক? এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর রায় বর্ণনা করো। (الف) النجاسة حسية ام معنوية؟ فى هذه الاية؟ وما راى الامام الجصاص فى ذلك؟

ভূমিকা (مقدمة): পবিত্রতা ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা মসজিদকে পবিত্র স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের 'নাজাস' বা অপবিত্র বলেছেন এবং তাদের মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। এই আয়াতের 'নাজাস' শব্দটি নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) হানাফি ফিকহের মূলনীতির আলোকে এই আয়াতের চমৎকার তাফসির ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

আয়াতের অর্থ ও প্রসঙ্গ: আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"

নাজাস-এর স্বরূপ: হিস্-সি না মানবী? (نجاسة حسية أم معنوية): 'নাজাস' বা অপবিত্রতা দুই ধরনের হতে পারে: ১. **নাজাসাতে হিস্-সি (نجاسة حسية):** বাহ্যিক বা দৃশ্যমান নাপাকি। যেমন—প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত, মদ ইত্যাদি। যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে ধুতে হয়। ২. **নাজাসাতে মানবী (نجاسة معنوية):** অভ্যন্তরীণ বা বিশ্বাসগত নাপাকি। যেমন—কুফরি, শিরক, নাফরমানি বা ওজু-গোসল না থাকা।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর অভিমত: ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং হানাফি ফকিহগণের মতে, আয়াতে মুশরিকদের যে 'নাজাস' বলা হয়েছে, তা **'নাজাসাতে মানবী' বা বিশ্বাসগত অপবিত্রতা**, দৈহিক অপবিত্রতা নয়।

- **যুক্তি ও দলিল:**
    - **ভাষাগত ব্যবহার:** আরবি ভাষায় কখনো কখনো খারাপ বা ঘৃণিত বস্তুকে 'নাজাস' বা 'রিজস' বলা হয়, যদিও তা বাহ্যত পরিষ্কার থাকে। মুশরিকদের আকিদা বা বিশ্বাস যেহেতু শিরক মিশ্রিত, যা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, তাই রূপক অর্থে তাদের অপবিত্র বলা হয়েছে।
    - **রাসূল (সা.)-এর আমল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে দেখা যায় যে, তিনি অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা করেছেন, তাদের দেওয়া পানি ব্যবহার করেছেন, তাদের হাতের খাবার খেয়েছেন। যদি তাদের শরীর বা ঘাম সত্তাগতভাবে নাপাক হতো (যেমন শুকরের মাংস বা কুকুর), তবে নবীজি তাদের স্পর্শ করতেন না বা তাদের থেকে দূরে থাকতেন।
    - **সুমামা বিন উসাল (রা.)-এর ঘটনা:** বনু হানিফার সর্দার সুমামা বিন উসাল যখন মুশরিক অবস্থায় বন্দি হয়েছিলেন, তখন রাসূল (সা.) তাঁকে মসজিদে নববীতে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। যদি মুশরিক দৈহিকভাবে নাপাক হতো, তবে রাসূল (সা.) কখনোই তাকে পবিত্র মসজিদে রাখার অনুমতি দিতেন না। কারণ নাপাক বস্তু দিয়ে মসজিদ অপবিত্র করা হারাম। এই হাদিসটি ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল।

- **কুরআনের অন্য আয়াত:** আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিস্টান) খাবার এবং তাদের নারীদের বিবাহ করা হালাল করেছেন (সূরা মায়েদা: ৫)। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যদি তাদের শরীর নাপাক হতো, তবে তাদের সাথে মেলামেশা বা তাদের হাতের রান্না খাওয়া বৈধ হতো না।

অন্যান্য ইমামগণের মত: জহিরি সম্প্রদায় এবং কিছু ফকিহ মনে করেন, মুশরিকরা দৈহিকভাবেই নাপাক। তাদের মতে, মুশরিকদের ঘাম বা লালা নাপাক। কিন্তু ইমাম জাসসাস (রহ.) এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো তাদের আকিদার নোংরামি এবং তাদের গোসল না করার অভ্যাসের নিন্দা করা, তাদের শরীরকে স্পর্শ অযোগ্য ঘোষণা করা নয়।

প্রশ্ন-৩৪ (খ) : মুশরিকদের মাসজিদুল হারামে এবং অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করার শরিয়তি হুকুম কী? এই হুকুম কি শুধু হারামের জন্য খাস নাকি সব মসজিদের জন্য? (ب) بين الحكم الشرعى فى دخول المشرك المسجد الحرام، وهل يشمل الحكم سائر المساجد ام يختص بالحرم؟

মসজিদে অমুসলিমদের প্রবেশের বিধান: আয়াতে **(فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)** (তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়) অংশ থেকে অমুসলিমদের মসজিদে প্রবেশের হুকুম নিয়ে মাজহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

১. ইমাম মালিক (রহ.) ও হানাফি ছাড়া অন্যদের মত: ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, মুশরিক বা কাফেরদের জন্য মাসজিদুল হারাম তো বটেই, পৃথিবীর **যেকোনো মসজিদে** প্রবেশ করা হারাম। কারণ আল্লাহ তাদের 'নাজাস' বলেছেন এবং নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কেবল **মাসজিদুল হারামে** প্রবেশ করা হারাম, অন্য মসজিদে জায়েজ। কারণ আয়াতে নির্দিষ্ট করে 'আল-মাসজিদ আল- হারাম'-এর কথা বলা হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর অভিমত: হানাফি মাজহাব মতে, কোনো অমুসলিম (কিতাবি বা মুশরিক) প্রয়োজনবশত বা অনুমতি সাপেক্ষে **মাসজিদুল হারামসহ যেকোনো মসজিদে** প্রবেশ করতে পারে। মসজিদে প্রবেশ করা তাদের জন্য হারাম নয়।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** তিনি বলেন, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং **হজ ও ওমরার নিষেধাজ্ঞা**।
    - **'কাছে না আসা'র অর্থ:** আয়াতে বলা হয়েছে "তারা যেন নিকটবর্তী না হয়"। এর অর্থ হলো, তারা যেন আর আগের মতো হজ বা ওমরা করতে না আসে। জাহেলি যুগে মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করত এবং শিরকি স্লোগান দিত। এই আয়াতের মাধ্যমে সেই প্রথা চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
    - **প্রমাণের ভিত্তি:** রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পর এবং সূরা তাওবা নাজিলের পরেও অমুসলিম দূতদের মসজিদে নববীতে স্বাগত জানিয়েছেন। সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন এসেছিল (যারা তখনো মুশরিক ছিল), তখন রাসূল (সা.) তাদের জন্য মসজিদের ভেতরে তাঁবু টানিয়েছিলেন। সাহাবিরা আপত্তি করলে তিনি বলেছিলেন: **(إِنَّ الْأَرْضَ لَا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا يَنْجُسُ ابْنُ آدَمَ بِالشِّرْكِ)** "মাটিকে কোনো কিছু নাপাক করে না, বনি আদম কেবল শিরকের কারণে (আধ্যাত্মিক) নাপাক হয়।"
    - **জিম্মি ও চুক্তি:** ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, নির্মাণ কাজের জন্য বা বিচার কার্যের জন্য যদি কোনো জিম্মি বা অমুসলিমকে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ। ইমাম জাসসাস বলেন, আয়াতের হুকুম হলো—তারা যেন কাবার 'প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ' বা 'ইবাদতের অধিকার' না পায়, সাধারণ প্রবেশ নিষেধ নয়।

প্রশ্ন-৩৪ (গ) : মুশরিকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষেধ করার শরিয়তি হেকমত কী? এটি কীভাবে আল্লাহর নিদর্শনের মর্যাদা রক্ষা করে? (ج) ما الحكمة التشريعية من منع المشركين من دخول المسجد الحرام؟ اوضح كيف يرتبط هذا الحكم بتعظيم شعائر الله وصيانة بيت الله من الرجس-

নিষেধাজ্ঞার হেকমত ও দর্শন (الحكمة التشريعية): ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও হানাফি মতে সাধারণ প্রবেশ জায়েজ, কিন্তু আয়াতের

মূল উদ্দেশ্য হলো পবিত্র ভূমি মক্কা ও মাসজিদুল হারামকে শিরকের যাবতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এর পেছনে গভীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক হেকমত রয়েছে:

১. **তাওহিদের কেন্দ্রবিন্দু রক্ষা (حماية مركز التوحيد):** কাবা হলো তাওহিদের প্রতীক, যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। মুশরিকরা সেখানে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে একে শিরকের আখড়ায় পরিণত করেছিল। আল্লাহ তায়ালা চাইলেন, তাঁর এই পবিত্র ঘর একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য খাস থাকুক। তাই 'নাজাস' বা শিরক মিশ্রিত বিশ্বাস নিয়ে সেখানে কোনো ইবাদত বা হজ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটি আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা রক্ষার চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

২. **শাআইরুল্লাহর তাজিম (تعظيم شعائر الله):** আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করা অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক। উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা বা শিরকি মন্ত্র পাঠ করা কাবার সম্মানের পরিপন্থী। মুশরিকদের হজের রীতিনীতি ছিল অশ্লীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আল্লাহ তায়ালা এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে হজকে একটি মার্জিত, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ইবাদতে রূপান্তর করলেন।

৩. **রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য (السيادة الدينية):** এই আয়াতের মাধ্যমে মক্কা ও হারাম শরীফের ওপর মুসলিমদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এটি ঘোষণা করল যে, আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় রাজধানী মক্কায় আর কখনো শিরকের পতাকা উড়বে না। এটি ছিল ইসলামের বিজয়ের পূর্ণতা।

৪. **নিরাপত্তা ও প্রশান্তি:** মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরের স্থান। মুশরিকদের উপস্থিতি সেখানে মুমিনদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বা তাদের শিরকি কর্মকাণ্ড মুমিনদের মনে কষ্টের কারণ হতে পারে। তাই বিশেষ করে হজের মৌসুমে তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করে মুমিনদের জন্য এক প্রশান্তিময় পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। মুশরিকদের 'নাজাস' বলা তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর জন্য নয়, বরং শিরক নামক মহাপাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য। মাসজিদুল হারামকে শিরকমুক্ত করার এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত তাওহিদের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখবে এবং মুমিনদের মনে এক আল্লাহর ইবাদতের গুরুত্ব জাগরূক রাখবে। ইসলামি শরিয়তের এই

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—যেখানে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার পাশাপাশি সামাজিক প্রয়োজনে অমুসলিমদের প্রতি উদারতাও রয়েছে—তা ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ৩৫ : আহলে কিতাবের পরিচয়, জিজিয়া গ্রহণের বিধান এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ।

قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا -٣٥) يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-)

প্রশ্ন-৩৫ (ক) : আহলে কিতাব কারা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বা জিজিয়া গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মূলনীতি ও শর্তাবলি উল্লেখ করো। (الف) من هم اهل الكتاب الذين يقاتلون او يؤخذ منهم الجزية؟ بين مع ذكر ضوابط الجصاص فى ذلك-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ। সূরা আত-তাওবার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা এবং তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ও হানাফি ফিকহের ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আহলে কিতাবের পরিচয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধের বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আহলে কিতাবের পরিচয় (تعريف أهل الكتاب):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আহল' মানে পরিবার বা অনুসারী, আর 'কিতাব' মানে আসমানি গ্রন্থ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে যাদের ওপর আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে, তারাই আহলে কিতাব।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, আহলে কিতাব বলতে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন: **(أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا)** "যাতে তোমরা না বলো যে, কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুটি দলের প্রতি নাজিল হয়েছে।" (সূরা আনআম: ১৫৬)। এই দুটি দল হলো ইহুদি ও নাসারা।

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিজিয়া প্রযোজ্য: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, এই আয়াতের হুকুম অর্থাৎ জিহাদ বা জিজিয়া গ্রহণ সব কাফেরের জন্য সমান নয়। তিনি কাফেরদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:

১. **আরবের মুশরিক (مشركو العرب):** এরা মূর্তিপূজক। এদের জন্য জিজিয়ার কোনো বিধান নেই। তাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল—হয় ইসলাম গ্রহণ, নতুবা তরবারি (মৃত্যু)। কারণ রাসূল (সা.) তাদের মাঝেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের ওপর হুজ্জাত (প্রমাণ) পূর্ণ হয়েছিল।

২. **আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান):** এদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা বৈধ। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে জিজিয়া দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে জিম্মি হিসেবে বসবাস করতে পারবে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আহলে কিতাব দুই প্রকার:

- **বনি ইসরাইল:** যারা বংশগতভাবে ইহুদি বা খ্রিস্টান।
- **অন্যান্য জাতি:** যারা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে (যেমন রোমান বা ইউরোপীয়রা)। হানাফি মাজহাব মতে, এরা সবাই আহলে কিতাবের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সবার থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে।

৩. **মাজুস বা অগ্নিপূজক (المجوس):** যদিও তারা আহলে কিতাব নয়, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাথে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে: **(سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ)** "তোমরা তাদের সাথে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করো।" (মুয়াত্তা মালিক)। তবে পার্থক্য হলো—মাজুসদের জবাই করা পশু খাওয়া যাবে না এবং তাদের নারীদের বিয়ে করা যাবে না, কিন্তু জিজিয়া নেওয়া যাবে।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ধাবিত বা মূলনীতি (ضوابط الجصاص): ইমাম জাসসাস (রহ.) আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিজিয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উল্লেখ করেছেন:

- **বিশ্বাসের বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধ:** আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না..." অর্থাৎ তাদের কুফরি এবং ইসলামের সত্য দ্বীন মেনে না নেওয়ার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ।

- **হকের বিরোধিতা:** তারা 'দ্বীনে হক' বা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, তাদের কিতাবে রাসূল (সা.)-এর আগমনের সংবাদ থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

- **জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি:** যুদ্ধ ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া প্রদান করে। যদি তারা জিজিয়া দিতে রাজি হয়, তবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়া ওয়াজিব এবং যুদ্ধ হারাম।

প্রশ্ন-৩৫ (খ) : 'জিজিয়া'-এর অর্থ ও হুকুম কী? কারা জিজিয়া পাওয়ার হকদার এবং জিজিয়া গ্রহণের শর্তাবলি আলোচনা করো। (ب) ما معنى الجزية وحكمها؟ ومن هم المستحقون لها، وشروط قبولها؟

জিজিয়ার সংজ্ঞা (تعريف الجزية):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'জিজিয়া' (الْجِزْيَةُ) শব্দটি 'জাজা' (جَزَاءٌ) থেকে এসেছে, যার অর্থ বিনিময় বা প্রতিদান।

- **পারিভাষিক অর্থ:** ইসলামি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অমুসলিম (জিম্মি) নাগরিকরা তাদের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিনিময়ে রাষ্ট্রকে বাৎসরিক যে কর প্রদান করে, তাকে জিজিয়া বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(الْمَالُ الَّذِي عَقَدَ لَهُمُ الذِّمَّةَ عَلَيْهِ لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ)** "ওই অর্থ যার বিনিময়ে তাদের রক্ত (জীবন) রক্ষার জন্য জিম্মাদারির চুক্তি করা হয়।"

জিজিয়ার হুকুম (حكم الجزية): জিজিয়া গ্রহণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য বৈধ আয়ের উৎস এবং অমুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা কর। এটি তাদের ওপর অপমান বা শাস্তি নয়, বরং এটি তাদের ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের বৈধতা (Legal Status) দান করে। আল্লাহ বলেন: **(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)** "যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান করে।"

যারা জিজিয়া প্রদান করবে (শর্তাবলি): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, সবার ওপর জিজিয়া ফরজ নয়। এর জন্য শর্ত হলো: **১. স্বাধীন পুরুষ হওয়া:** দাস-দাসীর ওপর জিজিয়া নেই। **২. প্রাপ্তবয়স্ক (Baligh) হওয়া:**

শিশুদের ওপর জিজিয়া নেই। ৩. **সুস্থ মস্তিষ্ক (Aqil):** পাগলের ওপর জিজিয়া নেই। ৪. **সুস্থ ও উপক্ষম:** যারা অন্ধ, পঙ্গু, অতি বৃদ্ধ বা সন্ন্যাসী (যারা উপাসনালয়ে থাকে এবং সমাজের সাথে মেশে না), তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হয় না, যদি না তারা ধনী হয়। নারীদের ওপর জিজিয়া সম্পূর্ণ মাফ।

'সাগিরুন' (صَاغِرُونَ)-এর ব্যাখ্যা: আয়াতে 'সাগিরুন' শব্দের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় এর অর্থ হলো:

- ইসলামি রাষ্ট্রের আইন ও শাসন মেনে নেওয়া।
- জিজিয়া প্রদানের সময় তারা বিনয়ের সাথে নিজে এসে তা জমা দেবে, কাউকে দিয়ে পাঠাবে না।
- কারো মতে, জিজিয়া দেওয়ার সময় তারা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আদায়কারী বসে থাকবে। এটি মুসলিমদের রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতীক।

জিজিয়ার হকদার বা ব্যয়ের খাত (المستحقون لها): জিজিয়া বা ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ)-এর খাত একই। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, জিজিয়ার অর্থ বায়তুল মালে জমা হবে এবং তা মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এর হকদাররা হলেন: ১. **সেনাবাহিনী ও মুজাহিদগণ:** রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য। ২. **বিচারক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা:** তাদের বেতন-ভাতা। ৩. **রাস্তাঘাট, সেতু ও জনকল্যাণমূলক কাজ।** ৪. **এতিম, মিসকিন ও দরিদ্র মুসলিমরা।** উল্লেখ্য, গনিমতের মালের মতো জিজিয়াকে ৫ ভাগ করা হয় না, বরং এটি পুরোটাই রাষ্ট্রের সাধারণ তহবিলে জমা হয়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, জিজিয়া কোনো ধর্মীয় জবরদস্তি নয়। বরং এটি একটি রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি। এর মাধ্যমে অমুসলিমরা ইসলামি রাষ্ট্রে পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। বিনিময়ে তারা সামান্য কর দেয় এবং সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। এটি ইসলামি ন্যায়বিচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ৩৬ : স্বর্ণ-রৌপ্যের জাকাত, 'কানয' বা পুঞ্জীভূত সম্পদের বিধান এবং জাকাতের হেকমত।

قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله -٣٦)

প্রশ্ন-৩৬ (ক) : আভিধানিক ও শরিয়তি অর্থে 'কানয' (الكنز) কাকে বলে? আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার (জাকাত না দেওয়ার) শরিয়তি হুকুম ও পরিণাম কী? (الف) ما معنى الكنز فى اللغة والشرع؟ وما حكم الشرع فى الامتناع عن الانفاق فى سبيل الله؟

ভূমিকা (مقدمة): সম্পদ আল্লাহর নিয়ামত, কিন্তু তা কুক্ষিগত করে রাখা এবং গরিবের হক আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ। সূরা আত-তাওবার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখা এবং তার জাকাত না দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'কানয'-এর সংজ্ঞা এবং জাকাত অনাদায়ের শাস্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কানয-এর সংজ্ঞা (تعريف الكنز):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কানয' (الْكَنْزُ) শব্দের অর্থ হলো—একত্রিত করা, মাটির নিচে পুঁতে রাখা বা জমা করে রাখা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায় কানযের সংজ্ঞা নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতভেদ ছিল।
  - **হযরত আবু জজর গিফারি (রা.)-এর মত:** তাঁর মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেকোনো সঞ্চিত অর্থই 'কানয', যার জন্য শাস্তি পেতে হবে। তিনি সম্পদ জমা করাকে হারাম মনে করতেন।
  - **জমহুর সাহাবি ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** শরিয়তের দৃষ্টিতে কানয হলো ওই সম্পদ, যার জাকাত আদায় করা হয়নি। যদি কেউ মাটির নিচে কোটি টাকা পুঁতে রাখে কিন্তু নিয়মিত জাকাত আদায় করে, তবে তা কানয (শাস্তিযোগ্য) নয়। আর যদি কেউ টাকা পকেটে রাখে বা প্রকাশ্যে রাখে কিন্তু জাকাত না দেয়, তবে তা কানয।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ)** অর্থ: "যার জাকাত আদায় করা হয়েছে, তা কানয নয়।" (আবু দাউদ)।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার হুকুম ও শাস্তি (حكم الامتناع والعقوبة): আয়াতে **(وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ জাকাত আদায় না করা। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েও জাকাত দেয় না, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।

১. **আখেরাতের শাস্তি:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ)** "সেদিন ওই সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপালে, পাজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে।" (সূরা তাওবা: ৩৫)। হাদিসে এসেছে, জাকাত অনাদায়ী সম্পদকে বিষধর সাপে (শুজাউল আকরা) পরিণত করা হবে যা তাকে দংশন করতে থাকবে।

২. **দুনিয়াবী হুকুম:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ জাকাত দিতে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রপ্রধান জোরপূর্বক তার থেকে জাকাত আদায় করবেন এবং তাকে শাস্তি (তাযির) দেবেন। হযরত আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: **(وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ)** "আল্লাহর কসম! যে নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

প্রশ্ন-৩৬ (খ) : যেসব সম্পদে জাকাত ওয়াজিব হয় তা বর্ণনা করো। স্বর্ণ ও রৌপ্যের জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতামত ও অলংকারের জাকাতের বিধান স্পষ্ট করো। (ب) بين الاموال التى تجب فيها الزكوة، مع توضيح راي الجصاص فى وجوب اخراج الزكوة على الذهب والفضة-

যেসব সম্পদে জাকাত ওয়াজিব (الأموال الزكوية): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী মূলত তিন ধরনের সম্পদে জাকাত ফরজ হয়: **১. সামানে বা দারায়েম (স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ টাকা):** স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত মুদ্রা। ২. **বাণিজ্যিক পণ্য (Urud al-Tijarah):** ব্যবসার

উদ্দেশ্যে কেনা যেকোনো পণ্য। ৩. **গবাদিপশু (Sa'imah):** যা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খায় এবং বংশবৃদ্ধির জন্য পালন করা হয় (উট, গরু, ছাগল)। ৪. **উৎপাদিত ফসল (Ushr):** জমি থেকে উৎপন্ন ফসল।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের জাকাত (زكاة الذهب والفضة): আয়াতে বিশেষভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য হলো 'সামান' বা মূল্যের মাপকাঠি। আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে।

- **নিসাব:**
  - **স্বর্ণ:** ২০ মিসকাল বা দীনার (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম)।
  - **রৌপ্য:** ২০০ দিরহাম (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম)।
- **হুকুম:** কারো কাছে যদি এক বছর যাবৎ এই পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে, তবে তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ (২.৫%) জাকাত দেওয়া ফরজ।

অলংকারের জাকাত (زكاة الحلي): নারীদের ব্যবহার্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে জাকাত ওয়াজিব কি না, এ নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের মতকে অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন।

১. ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (রহ.)-এর মত: নারীদের ব্যবহার্য অলংকারে জাকাত নেই। কারণ এটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু (যেমন পোশাক বা আসবাবপত্র)। জাকাত হয় বর্ধনশীল সম্পদে।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত: স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারে জাকাত **ওয়াজিব**, চাই তা ব্যবহারের হোক বা তুলে রাখা হোক।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিল:**
  - **আয়াতের ব্যাপকতা:** আল্লাহ বলেছেন (**وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ**)। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য শব্দগুলো ব্যাপক (Am)। আল্লাহ

বলেননি যে অলংকার বাদ দিয়ে বাকি স্বর্ণে জাকাত দিতে হবে। অলংকারও স্বর্ণ বা রৌপ্য, তাই এটি আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

- **হাদিস:** আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে এল। মেয়ের হাতে দুটি মোটা সোনার চুড়ি ছিল। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এর জাকাত দাও?" সে বলল, "না।" রাসূল (সা.) বললেন: **(أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)** "তুমি কি পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের দুটি চুড়ি পরিয়ে দেবেন?" (সুনানে নাসাই)।

- **যুক্তি:** স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রকৃতিগতভাবেই বর্ধনশীল সম্পদ (Thaman)। অলংকার বানালেও এর আর্থিক মূল্য নষ্ট হয় না। প্রয়োজনের সময় এটি বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায়। তাই এতে জাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬ (গ) : স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাকাত ফরজ করার শরিয়তি হেকমত বা দর্শন কী? (ج) ما الحكمة التشريعية من فرض الزكوة على الذهب والفضة؟

জাকাত ফরজ করার হেকমত (الحكمة التشريعية):

১. **অর্থনৈতিক সচলতা রক্ষা (Circulation of Wealth):** স্বর্ণ ও রৌপ্য হলো অর্থনীতির রক্তপ্রবাহ। কেউ যদি এগুলো সিন্দুকে বন্দি করে রাখে (Kanz), তবে বাজারে মুদ্রার সংকট দেখা দেয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে। আল্লাহ জাকাত ফরজ করেছেন যাতে মানুষ বাধ্য হয়ে তার অলস সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ করলে সম্পদ বাড়ে এবং জাকাত দেওয়া সহজ হয়। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতি সচল থাকে।

২. **সম্পদের পবিত্রতা (Tathir):** মানুষের মনে সম্পদের প্রতি লোভ থাকা স্বাভাবিক। স্বর্ণ-রৌপ্য মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে মুমিন তার অন্তরের কৃপণতা দূর করে এবং তার সম্পদকে গরিবের হক থেকে পবিত্র করে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, জাকাত হলো সম্পদের ময়লা (Awsakh al-Mal)। এটি বের করে দিলে বাকি সম্পদ পবিত্র ও বরকতময় হয়।

৩. **দরিদ্রদের সহায়তা:** স্বর্ণ ও রৌপ্য সাধারণত ধনীদের কাছে থাকে। জাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দরিদ্রদের হাতে পৌঁছায়। এতে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয় এবং দরিদ্ররা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

৪. **আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া:** ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। এই দানের শুকরিয়া হলো আল্লাহর নির্দেশ মতো তার কিছু অংশ তাঁরই রাস্তায় ব্যয় করা। জাকাত না দেওয়া মানে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা (Kufran-e-Niamat)।

উপসংহার (خاتمة): সূরা তাওবার ৩৪ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ইসলামে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা নিষিদ্ধ। 'কানয' বা অবৈধ সঞ্চয় থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো নিয়মিত জাকাত আদায় করা। বিশেষ করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারের জাকাত আদায়ের ব্যাপারে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর সতর্কবাণী আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মুমিন নারীদের আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

প্রশ্ন ৩৭ : জাকাতের সংজ্ঞা, ফরজ হওয়ার ইতিহাস, ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (মাসারিফ) এবং সমাজ উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা।

(قوله تعالى : انما الصدقات للفقراء والمساكين -٣٧-)

প্রশ্ন-৩৭ (ক) : জাকাত-এর অর্থ কী? জাকাত কখন ফরজ হয়েছে? দলিলসহ জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ (মাসারিফ) বিস্তারিত আলোচনা করো। (الف) ما معنى الزكوة؟ و متى فرضت الزكاة؟ اكتب مصارف الزكوة مدللا-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের মধ্যে নামাজের পরই জাকাতের স্থান। এটি একটি আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে নামাজের সাথে জাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আত-তাওবার ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জাকাত বণ্টনের খাতগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে কেউ নিজের খেয়ালখুশি মতো এই সম্পদ খরচ করতে না পারে। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে জাকাতের খাত, শর্তাবলি এবং ফিকহী মতভেদগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

জাকাতের সংজ্ঞা (تعريف الزكاة):

১. আভিধানিক অর্থ: 'জাকাত' (الزَّكَاةُ) শব্দটি আরবি। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি মূল অর্থ রয়েছে:

- **বৃদ্ধি পাওয়া ও বরকত হওয়া (النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ):** যেহেতু জাকাত দিলে অবশিষ্ট সম্পদে আল্লাহর বরকত হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাই একে জাকাত বলা হয়। আল্লাহ বলেন: **(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)** "আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে জাকাত দাও, তারাই মূলত সম্পদ দ্বিগুণ করে নেয়।" (সূরা রুম: ৩৯)।
- **পবিত্রতা (الطَّهَارَةُ):** জাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি কৃপণতার কালিমা থেকে এবং সম্পদ অবৈধ অংশের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র হয়। আল্লাহ বলেন: **(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)** "তাদের সম্পদ থেকে সদকা (জাকাত) গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা তাওবা: ১০৩)।

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (২.৫%) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর মুসলিমদেরকে মালিক বানিয়ে দেওয়াকে জাকাত বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে: **(تَمْلِيكُ جُزْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ لِلَّهِ تَعَالَى)** অর্থাৎ, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট মাল থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।"

জাকাত ফরজ হওয়ার সময়কাল (تاريخ فرض الزكاة): জাকাত কখন ফরজ হয়েছে—এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও বিশুদ্ধ অভিমত হলো, জাকাত **দ্বিতীয় হিজরিতে** মদিনায় ফরজ হয়েছে। মক্কী জীবনে সাধারণ দান-সদকার নির্দেশ ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট নিসাব ও হারসহ জাকাতের বিধান মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এর সপক্ষে দলিল হলো সূরা তাওবা মাদানী সূরা, যেখানে জাকাতের খাতগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ (مصارف الزكاة): আল্লাহ তায়ালা সূরা আত-তাওবার ৬০ নং আয়াতে জাকাত পাওয়ার হকদার ৮টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন: (**إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**) অর্থ: "নিশ্চয়ই সদকা (জাকাত) হলো ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির ও হানাফি ফিকহের আলোকে এই ৮টি খাতের বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. ফকির (الْفُقَرَاءُ): ফকির এবং মিসকিনের সংজ্ঞা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাজহাব ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে:

- **ফকির** হলো যার কাছে কিছু সম্পদ আছে, কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ (সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মূল্য) নেই, অথবা নিসাব পরিমাণ আছে কিন্তু তা তার মৌলিক প্রয়োজনের (যেমন—বাসস্থান, পোশাক) তুলনায় অপ্রতুল। অর্থাৎ, সে একেবারে নিঃস্ব নয়, কিন্তু অভাবী।
- **দলিল:** আয়াতে আল্লাহ 'ফকির'দের দিয়ে শুরু করেছেন, যা তাদের চাহিদার গুরুত্ব বোঝায়।

২. মিসকিন (الْمَسَاكِينُ):

- **সংজ্ঞা:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মিসকিন হলো যার কিছুই নেই। সে ফকিরের চেয়েও বেশি অভাবী। তাকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। হাদিসে আছে: (**لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ... وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ**) "ওই ব্যক্তি মিসকিন নয় যে এক-দুইটি খেজুরের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরে... বরং প্রকৃত মিসকিন সে, যার অভাব মোচনের মতো সামর্থ্য নেই।"

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, ফকিরের অবস্থা মিসকিনের চেয়ে খারাপ। তবে উভয় মাজহাব মতেই এদের জাকাত দেওয়া জায়েজ ও উত্তম।

৩. আমেলীন বা জাকাত কর্মী (الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا): রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত আদায়, সংরক্ষণ ও বণ্টনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের 'আমেল' বলা হয়। তারা ধনী হলেও তাদের পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবে জাকাতের তহবিল থেকে বেতন দেওয়া যাবে। তবে হাশেমী বংশের (নবীজির আত্মীয়) কেউ আমেল হলে তাকে জাকাত থেকে বেতন দেওয়া যাবে না।

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ): যাদের মন জয় করার জন্য জাকাত দেওয়া হতো। ইসলামের শুরুতে নওমুসলিমদের ঈমান মজবুত করার জন্য বা কাফের নেতাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাদের জাকাত দেওয়া হতো।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, এই খাতটি **রহিত (মানসুখ)** হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে এই হুকুম রহিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, এখন আর টাকা দিয়ে কারো মন জয় করার প্রয়োজন নেই। **(لَا نُعْطِيكُمْ شَيْئًا، الْإِسْلَامُ قَدْ أَعَزَّهُ اللَّهُ)** "আমরা তোমাদের কিছুই দেব না, আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করেছেন।"

৫. ফির রিকাব বা দাস মুক্তি (وَفِي الرِّقَابِ): 'রিকাব' অর্থ ঘাড়। রূপক অর্থে দাসত্ব বোঝানো হয়। যে 'মুকাতাব' গোলাম (যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতার চুক্তি করেছে) তার মুক্তির কিস্তি পরিশোধের জন্য জাকাত দেওয়া যাবে। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দাসপ্রথা না থাকায় এই খাতটি বন্দি মুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে কি না, তা নিয়ে আধুনিক ইজতিহাদ রয়েছে।

৬. গারেমীন বা ঋণগ্রস্ত (الْغَارِمِينَ): যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত এবং তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ নেই, তাকে জাকাত দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, ঋণটি কোনো অবৈধ কাজে (যেমন—মদ, জুয়া) ব্যয় করার জন্য নেওয়া হয়নি। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করা

ফকিরকে দান করার চেয়েও বেশি সওয়াবের হতে পারে, কারণ এতে তার সম্মান রক্ষা পায়।

৭. ফি সাবিলিল্লাহ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ): এর আভিধানিক অর্থ 'আল্লাহর রাস্তায়'।

- **তাফসির:** ইমাম জাসসাস (রহ.) ও অধিকাংশ হানাফি ফকিহের মতে, এখানে 'ফি সাবিলিল্লাহ' বলতে ওইসব মুজাহিদ বা গাজীদের বোঝানো হয়েছে যারা জিহাদে যেতে চায় কিন্তু অর্থের অভাবে অস্ত্র বা বাহন কিনতে পারছে না।

- **হজ ও জ্ঞানার্জন:** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি হজে যেতে চায় কিন্তু সম্বল নেই, তাকেও জাকাত দেওয়া যাবে। একইভাবে দরিদ্র দ্বীনি শিক্ষার্থীদেরও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এই খাতটি 'আম' (ব্যাপক) জনকল্যাণমূলক কাজ (যেমন—রাস্তাঘাট, মসজিদ নির্মাণ) বোঝায় না, কারণ জাকাতের জন্য 'তামলিক' (মালিক বানিয়ে দেওয়া) শর্ত।

৮. ইবনুস সাবিল বা মুসাফির (وَابْنِ السَّبِيلِ): যে ব্যক্তি সফরে আছে এবং তার কাছে থাকা অর্থ শেষ হয়ে গেছে, যদিও তার বাড়িতে প্রচুর সম্পদ আছে—এমন মুসাফিরকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় জাকাত দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন-৩৭ (খ) : সমাজ উন্নয়ন ও জাকাতের সম্পদ সুরক্ষায় জাকাতের ভূমিকা আলোচনা করো। (ب) بين دور الزكوة لتنمية المجتمع وحماية اموال الزكوة-

সমাজ উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা (دور الزكاة في تنمية المجتمع): ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জাকাত কোনো ঐচ্ছিক দান নয়, বরং এটি ধনীদের সম্পদে গরিবের হক। সমাজ বিনির্মাণে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী:

১. দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য: জাকাতের মূল লক্ষ্য হলো সম্পদের সুষম বণ্টন। আল্লাহ বলেন: **(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)** "যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা হাশর: ৭)। জাকাত ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে আনে। যখন সমাজের বিত্তবানরা তাদের সম্পদের ২.৫% দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে, তখন দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে

এবং তারা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়। এটি সমাজে 'Economic Circulation' নিশ্চিত করে।

২. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net):** জাকাত এতিম, বিধবা, অক্ষম এবং ঋণগ্রস্ত মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাষ্ট্র যখন জাকাতভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনা করে, তখন কেউ না খেয়ে মারা যায় না বা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করে না।

৩. **ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি:** ধনীরা যখন গরিবদের জাকাত দেয়, তখন গরিবদের মনে ধনীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায় এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এটি শ্রেণীসংঘাত (Class Conflict) প্রতিরোধ করে। হাদিসে একে 'আল্লাহর পরিবারের' প্রতি অনুগ্রহ বলা হয়েছে।

৪. **বেকারত্ব দূরীকরণ:** জাকাতের অর্থ দিয়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন—কাউকে সেলাই মেশিন, রিকশা বা ব্যবসার পুঁজি কিনে দেওয়া। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, জাকাতের উদ্দেশ্য কেবল সাময়িক ক্ষুধা নিবারণ নয়, বরং স্থায়ী অভাব দূর করা।

জাকাতের সম্পদ সুরক্ষা (حماية أموال الزكاة): জাকাত কেবল গ্রহীতার উপকার করে না, বরং দাতার সম্পদকেও সুরক্ষা দেয়। এটি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়ভাবেই কাজ করে।

১. **সম্পদের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি:** জাকাত দিলে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে। আল্লাহ বলেন: **(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)** "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন।" (সূরা বাকারা: ২৭৬)। জাকাত না দেওয়া সম্পদকে অপবিত্র করে এবং অন্যান্য ভালো সম্পদের সাথে মিশে পুরো সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়।

২. **দুর্ঘটনা ও বিপদ থেকে রক্ষা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জাকাত ধন-সম্পদকে ধ্বংস ও চুরি-ডাকাতি থেকে রক্ষা করে। তিনি ইরশাদ করেন: **(حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ)** অর্থ: "তোমরা জাকাতের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত করো এবং সদকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।" ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, জাকাত হলো সম্পদের 'বিমা' (Insurance) স্বরূপ। আল্লাহর হুকুম মেনে

যখন কেউ গরিবের হক আদায় করে, আল্লাহ তখন কুদরতিভাবে তার বাকি সম্পদের হেফাজতকারী হয়ে যান।

৩. **আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি:** যারা জাকাত দেয় না, তাদের সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষধর সাপ হয়ে তাদের দংশন করবে। আল্লাহ বলেন: **(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)** "যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় (জাকাত) খরচ করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (সূরা তাওবা: ৩৪)। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে মুমিন এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজের সম্পদ ও নিজেকে রক্ষা করে।

উপসংহার (خاتمة): জাকাত ইসলামি অর্থনীতির প্রাণভোমরা। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ এবং সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, জাকাত কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সঠিক খাতগুলোতে জাকাত বণ্টনের মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করা সম্ভব, যেখানে ধনী ও গরিবের মধ্যে থাকবে সহানুভূতি ও ভালোবাসার বন্ধন।